

위법 계약 해지 요구서

위법 계약 해지권이란?

[금융소비자 보호에 관한 법률 제47조]에 따라 금융상품판매업자 등이 금융소비자보호법에서 정하고 있는 6대 판매 규제 원칙 중 적합성원칙, 적정성 원칙, 설명의무, 불공정 영업 행위의 금지, 부당권유 행위 금지를 위반하여 체결된 금융상품에 대해 계약 해지를 요구할 수 있는 권리를 말합니다.

해지 신청 가능 기한

위법 계약 해지 요구는 계약일로부터 5년, 위법 사실을 안 날로부터 1년 이내에 가능합니다. (계약 종료 시 행사 불가) 계약의 해지와 관련하여 수수료·위약금 등 비용 부과 없이 해당 계약은 해지될 수 있습니다.

본 위법 계약 해지 요구서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조(위법 계약의 해지)에 따라 지엠이대부와 체결한 금융상품 계약을 해지하기 위해 아래의 기재 사항을 정확하게 기재하여 제출해 주시기를 바랍니다.

① 고객 정보

이름		생년월일	년 월 일
주소		연락처	

② 기재 사항

금융상품 명칭	
상품 내용	
법 위반 사실	
준수 의무 위반	☐ 적합성원칙 ☐ 적정성원칙 ☐ 설명의무 ☐ 불공정영업 ☐ 부당권유

③ 법 위반 사실 확인에 필요한 객관적·합리적인 근거

위법 계약 해지권을 행사할 때는 위반 사실을 입증하는 서류를 첨부해야 합니다.

증빙 자료 및 참고 자료	
------------------	--

위법 계약 해지권의 거절

회사는 아래 사유 중 어느 하나에 해당하는 정당한 사유가 있는 경우 기일 내에 금융소비자에게 정당한 거절 사유와 그에 대한 객관적·합리적인 근거를 알리며 거절할 수 있습니다.

- 1) 금융소비자가 위법 사실에 대한 근거를 제시하지 않거나 거짓으로 제시한 경우
- 2) 계약 체결 당시에는 위반 사항이 없었으나 금융소비자가 계약 체결 이후의 사정 변경에 따라 위반 사항을 주장하는 경우
- 3) 금융소비자의 동의를 받아 위반 사항을 시정한 경우
- 4) 금융소비자가 회사의 법 위반 사실이 있다는 사실을, 계약을 체결하기 전에 알았다고 볼 수 있는 명백한 사유가 있는 경우

◎ 본인은 상기와 같이 기재하여 제공한 내용이 정확한 것임을 확인합니다.

20____년 ____월 ____일

금융상품 계약자 성명:	(서명/인)
(법인의 경우)대리인 성명:	(서명/인)
친권자 / 후견인 성명:	(서명/인)
	(서명/인)